



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott.sa Antonella CASOLI**

all'udienza del **05/04/2022**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al **n. 28658** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2021**, vertente

TRA

Parte_1 _ Parte_2 _ Parte_3 _ , rappresentate e difese
dall'avv. BAUDINO ANDREA, giusta delega in calce al ricorso

RICORRENTI

E

CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SCIPLINO ESTER ADA, per procura generale alle
liti

CONVENUTO

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

RICORRENTI:

“- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti in epigrafe, per i periodi di lavoro svolti in regime di part time verticale, al riconoscimento, quali periodi utili per l'acquisizione e la maturazione del diritto alla pensione, sia di quelli lavorati che di quelli non lavorati corrispondenti alla riduzione dell'orario di lavoro e, per l'effetto, condannare l' CP_1 al ricalcolo dei periodi validi per la determinazione dell'anzianità contributiva per ogni anno lavorativo e per l'intero.

Con vittoria delle spese di lite da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In sede istruttoria si chiede alla società convenuta di depositare tutta la documentazione relativa al fascicolo personale

dei ricorrenti. Salvo ogni altro diritto.”

CONVENUTO:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:

- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio dei seguenti ricorrenti:

1) CP_2 (CF: C.F._1) residente a Este e quindi competente è il Tribunale di Padova ;

2) Controparte_3 (CF: C.F._2) residente in San Maurizio Cavanese e quindi competente è il Tribunale di Torino ;

3) Controparte_4 (CF: C.F._3), residente in Rocca Priora e quindi competente è il Tribunale di Velletri

4) Controparte_5 (CF: C.F._4) residente in Sacrofano e quindi competente è il Tribunale di Tivoli ;

5) CP_6 (CF: C.F._5) residente in Fiumicino e quindi competente è il Tribunale di Civitavecchia;

Per i restanti ricorrenti dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi i motivi esposti in narrativa;

- in via subordinata, nel merito, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato.

- in via di ulteriore subordine, dichiarare che il riconoscimento dell'anzianità contributiva di 52 settimane annue anche nel periodo lavorato a part time vale solo per il raggiungimento del diritto a pensione e non per il calcolo dell'importo della pensione.

Si chiede altresì, ferme le eccezioni e deduzioni di cui sopra, un breve rinvio in attesa delle determinazioni degli uffici amministrativi.

Con vittoria di spese e competenze”.

COME IN ATTI

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso depositato il 01/11/2021, le ricorrenti in epigrafe indicate, unitamente ad altri ricorrenti (CP_2 , Controparte_3 , Controparte_4 , Parte_4 , CP_6), premesso di essere assistenti di volo e di aver prestato attività lavorativa in modalità di part-time ciclico verticale, con le modalità e le decorrenze indicate in dettaglio in ricorso, hanno convenuto in giudizio l' CP_1 per vederlo condannare al riconoscimento, ai fini della maturazione del diritto a pensione, dell'anzianità

contributiva maturata per l'intero anno lavorativo (52 settimane), comprensivo dei periodi in cui non hanno prestato attività lavorativa in ragione del part-time ciclico verticale, lamentando l'illegittimità del riconoscimento dell'anzianità in riferimento ai soli periodi lavorati per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno o in regime di part-time orizzontale e per contrasto con la direttiva comunitaria n. 97/1981.

Hanno quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si è costituito l' **CP_1**, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale per i alcuni ricorrenti (**CP_2** , **Controparte_3** , **Controparte_4** , **Parte_4** , **CP_6**) e contestando, nel merito, l'avversa pretesa lamentando la genericità della domanda e l'eventuale prescrizione dei contributi, ove dovuti in epoca anteriore al 1999, e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda dovendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 7 DL n. 463/1983, la quale richiede per l'accredito dei contributi che nel periodo di riferimento sia erogata una retribuzione almeno pari al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile, disposizione applicabile in egual misura anche ai lavoratori in regime di part-time orizzontale, con conseguente insussistenza di alcuna disparità di trattamento e correlata insussistenza della lamentata violazione del diritto comunitario.

Ha quindi concluso come in epigrafe.

All'odierna udienza, disposta, con separata ordinanza, la separazione della causa vertente tra i ricorrenti **CP_2** , **Controparte_3** , **CP_4** [...] , **Parte_4** , **CP_6** contro l' **CP_1** , in relazione alla quale è stata dichiarata con ordinanza l'incompetenza territoriale, la causa, in relazione alle altre ricorrenti in epigrafe indicate, è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Preliminarmente infondata è l'eccezione di prescrizione decennale, non essendo decorso un termine ultradecennale tra la maturazione del diritto all'accredito contributivo e la notifica del ricorso all' **CP_1** .

Nel merito, appare dirimente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“a fini pensionistici dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, il diritto dei lavoratori, in part time verticale ciclico, all'inclusione anche dei*

periodi non lavorati nell'anzianità contributiva, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro” (in motivazione Corte Cass. sez. L ord. n. 8772/2018; così anche Cass. sez. L ord. n. 26824/2018; Cass. sez. L sent. n. 16677/2017; Cass sez. L sent. n. 8565/2016).

Anche di recente la S.C. di Cassazione ha ribadito che, in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part-time, il tenore letterale del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 (conv. con L. n. 389 del 1989), e la sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi, del tutto diversa e disciplinata dal D.L. n. 463 del 1983, art. 7, (conv. con L. n. 638 del 1983), del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale, la cui legittimità costituzionale è stata valutata positivamente da Corte Cost. n. 36 del 2012 sul rilievo che non è configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale (v. in termini Cass. n. 9039 del 2012).

Ha però anche precisato, sempre con riferimento ai lavoratori part-time, *“che la questione del minimale contributivo (e in generale quella del numero dei contributi settimanali da accreditare ai dipendenti) è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court e dunque dalla relativa durata, anche ai fini previdenziali, dell'attività lavorativa, che peraltro il nostro ordinamento svincola in più occasioni dall'effettiva prestazione lavorativa ed anche dalla misura dei contributi versati (Cass. nn. 23948 del 2015 e 8565 del 2016): a venire in rilievo, infatti, non è già la questione relativa al numero dei contributi da accreditare al lavoratore in regime di part-time, ma la possibilità che essi, quale che ne sia l'ammontare determinato dal D.L. n. 463 del 1983, ex art. 7, siano riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, ancorchè siano stati versati in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso;*

tale ultima questione, già decisa da Cass. nn. 23948 del 2015 e 8565 del 2016 sulla scorta di CGUE, 10.6.2010, C-395-396/08, Per_1 et al., appare in realtà risolvibile - e va risolta sulla scorta dei principi immanenti nel nostro ordinamento in tema di rapporto di

lavoro a tempo parziale. Il canone secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce infatti una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta (cfr. in termini Corte Cost. n. 121 del 2006): prova ne sia che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività nè l'indennità di disoccupazione (Cass. S.U. n. 1732 del 2003), nè l'indennità di malattia (Cass. n. 12087 del 2003), essendo quest'ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione;

In altri termini, se è vero che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale assicura al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione (così ancora Corte Cost. n. 121 del 2006, cit.), non è meno vero che ciò è logicamente possibile a condizione di interpretare il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11, cit. (secondo il quale, com'è noto, ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva "inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale" va calcolata "proporzionalmente all'orario effettivamente svolto"), nel senso di ritenere che l'ammontare dei contributi determinato D.L. n. 463 del 1983, ex art. 7, cit., debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono: diversamente, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva;

non v'è dubbio che codesta possibile disparità di trattamento genererebbe sospetti di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost., comma 1, dal momento che, pur potendo concedersi che l'esclusione delle indennità di carattere previdenziale potesse in passato parzialmente giustificarsi in ragione della volontarietà della scelta del tempo parziale e della conseguenziale impossibilità di considerare i periodi di pausa come disoccupazione involontaria (così Cass. S.U. n. 1732 del 2003, cit., sulla scorta del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 1: ma appunto parzialmente, visto che la medesima volontarietà della scelta del tempo parziale non aveva impedito a Corte Cost. n. 160 del 1974 di dichiarare l'illegittimità costituzionale del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 76, che negava l'indennità di

disoccupazione ai lavoratori stagionali), l'assenza di tutela previdenziale trova in realtà ben più solido fondamento oggettivo nella natura continuativa del rapporto instaurato inter partes, ciò che adesso risulta confermato dalla sopravvenuta abrogazione della possibilità (già prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5 cit.) che il lavoratore a tempo parziale si iscriva nelle liste di collocamento durante i periodi di pausa della prestazione (cfr. D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 11, lett. a);” (cos’, testualmente, la recente Cassazione civile sez. lav., 02/07/2021, n.18826 che ha però anche precisato che “il richiamo alla giurisprudenza comunitaria da parte di Cass. nn. 23948 del 2015 e 8565 del 2016 debba intendersi non già nel senso di considerare la materia de qua direttamente assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva n. 97/81/CE (chè anzi la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest'ultima concerne esclusivamente "le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale": cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno et al., p. 42), bensì nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale che, come s'è visto supra, risultava già immanente nell'ordinamento interno ai fini previdenziale”.

D'altronde anche il legislatore ha da ultimo inteso aderire a siffatta opzione ermeneutica, introducendo, nella legge finanziaria per il 2021, un'apposita previsione secondo cui: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi e' riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianita' lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati e' subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.” (art. 1, comma 350 l. n. 178/2020).

Ne discende il chiaro diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità contributiva per intero nei periodi in cui hanno lavorato in regime di part-time verticale di tipo ciclico ai fini dell'accesso al diritto alla pensione, con concreta determinazione del numero delle settimane utili rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Quanto poi alla necessità della previa proposizione di una domanda amministrativa, lo stesso CP_1, nella circolare n. 74 del 4/5/2021, preso atto che *“la disposizione in commento, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ha previsto che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico non sia distinto dalle generalità dei rapporti di lavoro part-time al fine della valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, disponendo il riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico”*, ha previsto che *“In relazione ai ricorsi amministrativi pendenti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 del vigente Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi e tenuto conto del complesso di norme che regolano l'esercizio dell'autotutela, gli stessi saranno oggetto di specifica istruttoria con riferimento alla pretesa implementazione della posizione assicurativa per effetto della modifica normativa in analisi. Conseguentemente, i ricorsi giudiziari e amministrativi pendenti, per le richieste che abbiano ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità contributiva all'interno dei periodi di part-time verticale o ciclico in applicazione del principio sancito all'interno della sentenza del 10 giugno 2010 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. II, di cui al paragrafo 1 della presente circolare, saranno considerati quale domanda di accredito e seguiranno l'iter di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2. In ogni caso, se riferiti sia a contratti esauriti che a contratti in corso, ove gli atti presentati a corredo del ricorso e le risultanze d'archivio in relazione agli adempimenti già svolti dal datore di lavoro siano sufficienti al riconoscimento dell'implemento, la Struttura territoriale potrà provvedere senza la richiesta di ulteriore documentazione. In caso contrario, dovrà essere richiesta all'interessato la documentazione indicata nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2”*”.

Ebbene, nel caso di specie, a fronte della documentazione prodotta dalle ricorrenti attestante l'instaurazione e la regolamentazione del part-time, l'CP_1 nulla ha richiesto, né in sede amministrativa né in sede giudiziale, ad ulteriore integrazione, con la conseguenza

che va ritenuta certamente comprovata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento d'ufficio dell'anzianità contributiva in conformità alla normativa richiamata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe, con ricorso depositato il 01/11/2021, così provvede:

1. - Dichiarare il diritto delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità contributiva per intero nei periodi in cui hanno lavorato in regime di part-time verticale di tipo ciclico ai fini dell'accesso al diritto alla pensione, con concreta determinazione del numero delle settimane utili rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
2. - condanna l' CP_1 alla rifusione, in favore dell'avv. Andrea BAUDINO, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €2949,00, di cui €2900,00 a titolo di compensi professionali ed €49,00 a titolo di esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Roma, 05/04/2022

Il Giudice